# 2026년도 제37회 공인중개사 부동산세법 누적식 모의고사 (제8회)

| 박문각 평택학원 | 031-691-1972 | 시험시간 | 30분 | 시험일자 | 26.08.29 | 담당 : 이혁 교수님 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**1. 「지방세기본법」상 지방세 부과의 제척기간과 소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?** 필22

① 「지방세기본법」 또는 지방세 관계법에서 신고.납부하도록 규정된 지방세에 있어서는 해당 지방세에 대한 신고기한의 다음 날을 제척기간의 기산일로 한다.

② 납세자가 사기나 그 밖의 부정한 행위로 지방세를 포탈하거나 환급 또는 경감받은 경우의 제척기간은 10년이다.

③ 부담부증여를 원인으로 취득하여 법정신고 기한까지 취득세 과세표준신고서를 제출하지 아니한 경우의 제척기간은 10년이다.

④ 지방세 징수권에 대한 소멸시효는 체납 금액과 무관하게 5년이며 국세의 경우에는 5억원 이상인 경우 소멸시효는 10년이다.

⑤ 납세의무자가 양도소득세를 확정신고하였으나 정부가 경정하는 경우, 국세징수권을 행사할 수 있는 때는 납세의무자가 확정신고한 법정 신고납부기한의 다음 날이다.

**2. 납세의무의 성립시기로 옳은 것으로만 묶인 것은?** 필20

| |
|---|
| ㄱ. 소득세 : 소득이 발생하는 때 |
| ㄴ. 농어촌특별세 : 과세기간이 끝나는 때 |
| ㄷ. 지방소득세 : 소득세 법인세 납세의무가 성립하는때 |
| ㄹ. 지방교육세 : 그 과세표준이 되는 세목의 납세의무가 성립하는 때 |
| ㅁ. 중간예납하는 소득세 : 중간예납기간이 끝나는 때 |

① ㄱ,ㄴ ② ㄱ,ㄴ,ㄹ
③ ㄴ,ㄹ,ㅁ ④ ㄷ,ㄹ,ㅁ
⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㅁ

**3. 지방세기본법상 지방자치단체의 징수금을 납부할 의무가 소멸되는 것은 모두 몇 개인가?** 필21

| |
|---|
| ㈀ 납부 • 충당되었을 때 |
| ㈁ 지방세 징수권의 소멸시효가 완성되었을 때 |
| ㈂ 부과철회 |
| ㈃ 지방세부과의 제척기간이 만료되었을 때 |
| ㈄ 납세의무자의 사망으로 상속이 개시된 때 |

① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개
⑤ 5개

**4. 다음은 「지방세법」상 취득세의 납세의무자와 과세대상 등에 대한 설명이다. 틀린 것은?** 필41

① 「신탁법」에 의한 신탁으로서 신탁등기가 병행된 것으로 위탁자로부터 수탁자에게 이전하는 경우의 재산권 취득의 등기는 취득세를 비과세한다.

② 경매를 통하여 배우자의 부동산을 취득하는 경우에는 유상으로 취득하는 것으로 본다.

③ 비상장법인 설립시에 발행하는 주식을 취득함으로써 과점주주가 된 때에는 해당 법인의 부동산 등을 취득한 것으로 본다.

④ 형제자매인 증여자의 채무를 인수하는 부동산의 부담부증여의 경우에는 그 채무액에 상당하는 부분은 유상으로 취득하는 것으로 본다.

⑤ 「도시개발법」에 따른 환지방식에 의한 도시개발사업의 시행으로 토지의 지목이 사실상 변경됨으로써 그 가액이 증가한 경우에는 그 환지계획에 따라 공급되는 환지는 조합원이, 체비지 또는 보류지는 사업시행자가 각각 취득한 것으로 본다.

**5. 지방세법령상 취득세의 취득당시가액에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 주어진 조건 외에는 고려하지 않음)** 필53

① 건축물을 교환으로 취득하는 경우에는 교환으로 이전받는 건축물의 시가인정액과 이전하는 건축물의 시가인정액 중 낮은 가액을 취득당시가액으로 한다.

② 대물변제에 따른 건축물 취득의 경우에는 대물변제액(대물변제액 외에 추가로 지급한 금액이 있는 경우에는 그 금액을 제외한다)을 취득당시가액으로 한다.

③ 법인이 아닌자가 건축물을 건축하여 취득하는 경우로서 사실상 취득가격을 확인할 수 없는 경우에는 시가표준액을 취득당시가액으로 한다.

④ 증여로 취득한 경우 시가표준액을 취득당시가액으로 한다.

⑤ 법인이 아닌 자가 건축물을 매매로 승계취득하는 경우에는 그 건축물을 취득하기 위하여 「공인중개사법」에 따른 공인중개사에게 지급한 중개보수를 취득당시가액에 포함한다.

**6. 「지방세법」상 취득세 표준세율에서 중과기준세율을 뺀 세율을 적용하는 것으로 옳지 않은 것은?** 필65

① 「민법」 제839조의2에 따른 재산분할로 인한 취득
② 건축물의 이전으로 인한 취득(이전한 건축물의 가액이 종전 건축물의 가액을 초과하지 아니함)
③ 상속으로 인한 취득 중 법령으로 정하는 1가구 1주택 및 그 부속토지의 취득
④ 개수로 인한 취득(개수로 인하여 건축물 면적이 증가하지 아니함)
⑤ 환매등기를 병행하는 부동산의 매매로서 환매기간 내에 매도자가 환매한 경우의 그 매도자와 매수자의 취득

**7. 지방세법상 취득세액을 계산할 때 중과기준세율만을 적용하는 경우를 모두 고른 것은?(단, 취득세 중과물건이 아님)** 필66

| |
|---|
| ㄱ. 개수로 인하여 건축물 면적이 증가하는 경우 그 증가된 부분 |
| ㄴ. 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 그 가액이 증가한 경우 |
| ㄷ. 법인설립 후 유상 증자시에 주식을 취득하여 최초로 과점주주가 된 경우 |
| ㄹ. 상속으로 농지를 취득한 경우 |

① ㄱ,ㄴ ② ㄱ,ㄹ
③ ㄴ,ㄷ ④ ㄱ, ㄷ,ㄹ ⑤ ㄴ,ㄷ, ㄹ

**8. 취득세 부과.징수에 대한 설명으로 옳은 것은?**필69

① 연부취득의 경우 연부금총액을 과세표준으로 한다.
② 일반 과세대상에서 중과세 대상이 된 경우에는 당해 중과세 대상이 된 날로부터 60일 이내에 중과세율을 적용하여 산출한 세액에서 이미 납부한 세액 (가산세는 포함)을 공제한 금액을 세액으로 하여 신고납부 방법으로 징수한다.
③ 취득세를 신고기한 내 신고를 하지 아니하였지만 납부를 한 경우에는 신고하고 납부한 것으로 보아 신고불성실 가산세를 부과하지 아니한다.
④ 신고납부 기한 내 재산권과 그 밖의 권리의 취득 이전에 관한 사항을 공부에 등기하거나 등록하려는 경우에는 취득일로부터 60일 이내 신고납부하여야 한다 .
⑤ 등기.등록관서의 장은 등기 또는 등록 후에 취득세가 납부되지 아니하였거나 납부부족액을 발견하였을 때에는 다음 달 10일까지 납세지를 관할하는 시장.군수.구청장에게 통보하여야 한다.

**9. 지방세법상 부동산 등기에 대한 등록면허세의 표준세율로 틀린 것은?** 필79

① 전세권 말소등기 : 건당 6,000원
② 상속으로 인한 소유권 이전등기 : 부동산가액의 1천분의 8
③ 지역권 설정 및 이전등기 : 요역지 가액의 1천분의 2
④ 임차권 설정 및 이전등기 : 임차보증금의 1천분의 2
⑤ 저당권 설정 및 이전등기 : 채권금액의 1천분의 2

**10. 지방세법상 등록면허세에 관한 설명으로 틀린 것은?**필79

① 등기 등록한 이후 그 등기 등록이 무효나 취소가 된 경우에도 이미 납부한 등록면허세는 과오납으로 환급하지 아니한다.
② 채권자 대위자는 납세의무자를 대위하여 부동산의 등기에 대한 등록면허세를 신고 납부할 수 있다.
③ 등록면허세를 신고기한 내 신고하지 않고 납부를 한 경우에는 신고불성실가산세 100분의 50을 경감한다.
④ 등록면허세액이 6,000원 미만인 경우에는 6,000원을 그 세액으로 한다.
⑤ 등록면허세는 중가산세 규정을 적용하지 아니한다.

**11. 다음 지방세 중 등록면허세에 대한 설명으로 잘못된 것은?**

① 채권금액에 의하여 과세액을 정하는 경우 일정한 채권금액이 없을 때에는 채권의 목적이 된 것 또는 처분의 제한의 목적이 된 금액을 그 채권금액으로 본다. 필78
② 등기 또는 등록에 대한 등록면허세는 재산권 등 그 밖의 권리를 등기 또는 등록하는 때에 납세의무가 성립한다. 필75
③ 등록면허세는 모든 등록면허세의 표준세율에 대하여 조례가 정하는 바에 따라 100분의 50범위안에서 가감 조정할 수 있다. 필79
④ 같은 채권의 담보를 위하여 설정하는 2이상의 저당권의 등록에 있어서는 이를 하나의 등록으로 보아 그 등록에 관계되는 재산을 처음 등록하는 등록관청 소재지를 납세지로 한다. 필77
⑤ 甲이 乙소유 부동산에 대하여 전세권 설정등기를 하는 경우 부동산 소재지와 乙의 주소지가 서로 다른 경우 등록면허세 납세지는 부동산 소재지이다. 필77

**12. 지방세법상 재산세 납세의무에 관한 설명으로 옳은 것은?** 필92

① 재산세 과세기준일 현재 소유권의 귀속이 분명하지 아니하여 사실상의 소유자를 확인할 수 없는 경우 그 사용자가 재산세를 납부할 의무가 있다.

② 주택의 건물과 부속토지의 소유자가 다를 경우 그 주택에 대한 산출세액을 건축물과 그 부속토지의 면적 비율로 안분계산한 부분에 대하여 그 소유자를 납세의무자로 본다.

③ 국가와 재산세 과세대상 재산을 연부로 매수계약을 체결하고 그 재산의 사용권을 무상으로 받은 경우 매도계약자가 재산세를 납부 할 의무가 있다.

④ 공부상에 개인 등의 명의로 등재되어 있는 사실상의 종중 재산으로서 종중소유임을 신고하지 아니한 경우 종중을 납세의무자로 본다.

⑤ 공유재산인 경우 그 지분에 해당하는 부분에 대하여 그 지분권자를 납세의무자로 보되, 지분의 표시가 없는 경우 공유자 중 최연장자를 납세의무자로 본다.

**13. 지방세법상 재산세의 비과세 대상이 아닌 것은?(단 아래의 답 항별로 주어진 자료 외의 비과세요건은 충족된 것으로 가정함)** 필101

① 임시로 사용하기 위하여 건축된 건축물로서 재산세 과세기준일 현재 1년 미만의 것

② 재산세를 부과하는 해당 연도에 철거하기로 계획이 확정되어 재산세 과세기준일 현재 행정관청으로부터 철거 명령을 받은 주택과 그 부속토지인 대지

③ 농업용 구거와 자연유수의 배수처리에 제공되는 구거

④ 군사기지 및 군사시설 보호법에 따른 군사기지 및 군사시설 보호구역 중 통제보호구역에 있는 토지 (전.답.과수원 및 대지는 제외)

⑤ 도로법에 따른 도로와 그 밖에 일반인의 자유로운 통행을 위하여 제공할 목적으로 개설한 사설도로(건축법 시행령 제80조의 2에 따른 대지 안의 공지는 제외)

**14. 거주자 甲은 2026년 2월 10일 거주자 乙로부터 국내 소재 상업용 건축물(오피스텔 아님)을 취득하고, 2026년 10월 31일 현재 소유하고 있다. 이 경우 2026년도분 甲의 재산세에 관한 설명으로 틀린 것은?**

① 甲의 재산세 납세의무는 2026년 6월 1일에 성립한다.

② 甲의 재산세 납세의무는 과세표준과 세액을 지방자치단체에 신고하여 확정된다.

③ 甲의 재산세 납기는 2026년 7월 16일부터 7월 31일까지이다.

④ 甲의 재산세 납세의무는 2031년 5월 31일까지 지방자치단체가 부과하지 아니하면 소멸한다.

⑤ 甲의 재산세 납부세액이 1천만원을 초과하는 경우에는 물납신청이 가능하다.

**15. 지방세법상 재산세에 관한 설명으로 틀린 것은?** 필103

① 주택의 경우 납부세액이 20만원 이하인 경우에는 7월 16일부터 7월 31일까지 한꺼번에 부과 징수 할 수 있다.

② 국가가 1년 이상 공용에 유료로 사용하는 재산에 대하여는 재산세를 부과하지 아니한다. 필101

③ 고지서 1장당 징수할 세액이 2,000원인 경우에는 재산세를 징수한다.

④ 토지 외의 재산세에 대한 재산세는 건축물, 주택, 선박, 항공기로 구분하여 과세대상 물건마다 각각 한 장의 고지서로 발급하거나 물건의 종류별로 한 장의 고지서로 발급 할 수 있다.

⑤ 소방분 지역자원시설세의 경우 재산세와 납기가 같은 경우 재산세 납세고지서에 나란히 적어 고지 할 수 있으며 분할납부도 가능하다.

**16. 소득세법상 국외자산 양도에 관한 설명으로 옳은 것은?** 필180

① 양도차익 계산시 필요경비의 외화환산은 지출일 현재 「외국환거래법」에 의한 기준환율 또는 재정환율에 의한다.

② 국외자산 양도시 양도소득세의 납세의무자는 국외자산의 양도일까지 계속하여 3년간 국내에 주소를 둔 거주자이다.

③ 국외자산 양도에 대한 양도차익은 양도가액에서 취득가액과 필요경비개산공제를 차감하여 계산한다.

④ 甲의 부동산 양도에 따른 소득세의 납세지는 부동산 소재지를 원칙으로 한다.

⑤ 국외자산의 양도가액은 실지거래가액이 있더라도 양도당시 현황을 반영한 시가에 의하는 것이 원칙이다.

**17. 종합부동산세에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**필116

① 과세기준일 현재 만 60세 이상인 자가 보유하고 있는 종합부동산세 과세대상이 토지에 대하여는 연령에 따른 세액공제를 받을 수 없다.

② 주택분 과세표준금액에 대하여 해당 과세대상 주택의 주택분 재산세로 부과된 세액(「지방세법」 제111조 제3항에 따라 가감 조정된 세율이 적용된 경우에는 그 세율이 적용된 세액, 같은 법 제122조에 따라 세부담 상한을 적용받은 경우에는 그 상한을 적용받은 세액을 말한다)은 주택분 종합부동산세액에서 이를 공제한다.

③ 법인(공익법인이 아님)이 소유한 주택에 대한 종합부동산세 과세표준은 주택의 공시가격을 합한 금액에서 9억원을 공제한 금액에 공정시장가액비율을 곱한 금액으로 한다.

④ 1세대 1주택 부부공동 명의자의 경우에도 9월 16일부터 9월 30일까지 납세지 관할 세무서장에게 1주택 단독명의로 신청할 수 있다.

⑤ 혼인으로 인하여 1세대 2주택이 된 경우에는 혼인한 날로부터 10년 동안은 각각을 1세대로 보아 종합부동산세를 과세한다. 필113

**18. 거주자인 개인 甲은 국내에 주택 2채 (다가구주택 아님 ) 및 상가건물 1채를 각각 보유하고 있다. 甲의 2026년 귀속 재산세 및 종합부동산세에 관한 설명으로 틀린 것은 ? (단, 甲의 주택은 「종합부동산세법」 상 합산배제주택에 해당하지 아니하며 지방세관계법상 재산세 특례 및 감면은 없음 )**

① 甲의 주택에 대한 재산세는 주택별로 표준세율을 적용한다.

② 甲의 상가 건물에 대한 재산세는 시가표준액에 법령이 정하는 공정시장가액비율 (100분의 70)을 곱하여 산정한 가액을 과세표준으로 하여 비례세율로 과세한다.필96

③ 종합부동산세의 경우 주택분 종합부동산세 산출세액에서 소유자의 연령과 주택 보유기간에 따른 공제율 합계 100분의 80의 범위에서 중복하여 공제한다.필116

④ 甲의 상가 건축물분에 대해서는 종합부동산세를 과세하지 아니한다. 필114

⑤ 甲의 주택에 대한 종합부동산세는 甲이 보유한 주택의 공시가격을 합산한 금액에서 9억원을 공제한 금액에 공정시장가액비율을 곱한 금액을 과세표준으로 하여 초과누진세율로 과세한다. 필116

**19. 부담부 증여에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 배우자 간 부담부 증여의 경우 수증자가 인수한 증여자의 채무액은 증여재산 가액에서 공제하지 아니하고 증여세가 과세되므로 항상 양도로 보지 아니한다.필137

② 배우자 직계존비속이 아닌 자간의 부담부 증여의 경우 채무액은 양도로 보고 채무액을 제외한 나머지 부분은 증여로 본다. 필137

③ 부담부증여의 경우 채무액에 해당하는 부분으로 양도로 보는 경우 그 양도일이 속한 달의 말일부터 3개월이내 예정신고를 하여야 한다. 필165

④ 부담부증여의 경우 소득세에 대한 제척기간은 증여세 제척기간과 동일하다. 필22

⑤ 부담부증여로 취득한 경우 취득세는 취득일이 속한 달의 말일부터 3개월 이내 신고하고 납부하여야 한다.필69

**20. 소득세법령상 양도소득세의 양도 또는 취득시기에 관한 내용으로 틀린 것은?** 필144

① 대금을 청산한 날이 분명하지 아니한 경우에는 등기부、등록부 또는 명부 등에 기재된 등기、등록접수일 또는 명의개서일

② 상속에 의하여 취득한 자산에 대하여는 그 상속이 개시된 날

③ 대금을 청산하기 전에 소유권이전등기를 한 경우에는 등기부에 기재된 등기접수일

④ 자기가 건설한 건축물로서 건축허가를 받지 아니하고 건축하는 건축물에 있어서는 그 사실상의 사용일

⑤ 완성되지 아니한 자산을 양도한 경우로서 해당 자산의 대금을 청산한 날까지 그 목적물이 완성되지 아니한 경우에는 해당 자산의 대금을 청산한 날

**21. 「소득세법」 상 부동산 양도에 따른 장기보유특별공제에 관한 설명으로 틀린 것은?** 필155

① 장기보유특별공제액은 토지, 건물, 조합원입주권의 양도시 양도차익에 보유기간별 공제율을 곱하여 계산한다.

② 보유기간이 3년 이상인 등기된 상가 건물은 장기보유특별공제가 적용된다.

③ 100분의 70의 세율이 적용되는 미등기 (법령이 정하는 경우는 제외) 건물에 대해서는 장기보유특별공제를 적용하지 아니한다.

④ 1세대 1주택 요건을 충족한 고가주택 (보유기간 3년 6개월)이 과세되는 경우로서 거주기간이 2년인 경우 양도차익 100분의 24의 장기보유특별공제가 적용된다.

⑤ 국외자산 양도의 경우에는 장기보유특별공제를 적용하지 아니한다.

**22. 소득세법상 거주자의 양도소득세에 관한 설명으로 틀린 것은?**

① 주택에 부수되는 토지면적은 건물이 정착된 면적에 수도권 주거지역 내의 토지는 3배를 초과하지 아니하는 것으로 주택 일부의 무허가 정착면적도 포함하여 계산한다. 필172

② 1세대 1주택 비과세 규정 적용시 보유한 2채 이상의 주택을 같은 날 동시에 양도하는 경우에는 거주자가 선택한 순서에 따라 주택을 양도한 것으로 본다.필173

③ 부동산의 양도에 대한 양도소득세를 양수자가 부담하기로 약정한 경우, 양도시기인 대금청산일 판단시 그 대금에는 양도소득세를 제외한다. 필144

④ 국내 소재 부동산에 대한 양도소득세는 양도인 소유의 다른 부동산으로 물납할 수 있다.

⑤ 양도소득세 과세대상인 국내 소재의 등기된 토지와 건물을 같은 연도 중에 양도시기를 달리 하여 양도한 경우에도 양도소득기본공제는 연 250만원을 공제한다.필157

**23. 국내에 주택 1채와 토지를, 국외에 1채의 주택을 소유하고 있는 거주자 甲이 2026년 중 해당 소유 부동산을 모두 양도하는 경우, 이에 관한 설명으로 틀린 것은?(단, 국내소재 부동산은 모두 등기되었으며, 주택은 고가주택이 아님,조정대상지역이 아님)** 필180

① 甲이 국내 주택을 먼저 양도하는 경우 2년 이상 보유한 경우라도 1세대 2주택에 해당하므로 양도소득세가 과세된다.

② 甲이 국외주택의 양도일까지 계속 5년 이상 국내에 주소를 둔 거주자인 경우 국외주택의 양도에 대하여 양도소득세 납세의무가 있다.

③ 甲의 부동산 양도에 따른 소득세의 납세지는 甲의 주소지를 원칙으로 한다.

④ 국외주택 양도소득에 대하여 납부하였거나 납부할 국외주택 양도소득세액은 해당 과세기간의 국외주택 양도소득금액 계산상 필요경비에 산입 할 수 있다.

⑤ 국외주택의 양도에 대하여는 장기보유특별공제는 적용하지 않지만 연 250만원의 양도소득기본공제를 적용받을 수 있다.

**24. 양도소득세 신고·납부에 관한 내용으로 틀린 것은?**

① 하나의 건물이 주택과 주택 외의 부분으로 복합되어 있는 고가주택의 경우 면적과 무관하게 주택 부분만 주택으로 본다. 필174

② 양도소득세 납부세액이 3600만원인 경우 최대 1800만원을 납부기한 지난 후 2개월 이내 분납 할 수 있다.

③ 양도를 하였는데도 양도차익이 없는 경우에는 양도소득세 예정신고를 할 필요가 없다. 필165

④ 예정신고 납부와 관련하여 가산세가 부과되는 부분에 대해서는 확정신고 납부와 관련하여 가산세를 부과하지 아니한다. 필166

⑤ 예정신고시 납부하여야 세액은 양도차익에서 장기보유특별공제와 양도소득기본공제를 한 금액에 해당 양도소득세 세율을 적용하여 계산한 금액을 그 산출세액으로 한다. 필148

**25. 소득세법상 거주자의 부동산과 관련된 사업소득에 관한 설명으로 옳은 것은?** 필127

① 국외에 소재하는 주택의 임대소득은 주택 수에 관계없이 과세하지 아니한다.

② 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따른 공익사업과 관련하여 지역권을 대여함으로써 발생하는 소득은 부동산업에서 발생하는 소득으로 한다.

③ 부동산임대업에서 발생하는 사업소득의 납세지는 부동산 소재지로 한다.

④ 국내에 소재하는 논.밭을 작물 생산에 이용하게 함으로써 발생하는 사업소득은 소득세를 과세하지 아니한다.

⑤ 주거용 건물 임대업에서 발생한 결손금은 종합소득 과세표준을 계산할 때 공제하지 아니한다.

## 이혁 교수님 세법 단모 8회 - 26.08.29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④⑤ | ④ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ⑤ | ④ | ③ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③ | ① | ② | ② | ② | ① | ③ | ③ | ① | ⑤ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④ | ④ | ① | ③ | ④ | | | | | |